

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องสถาปัตยกรรมและโบราณคดีได้พิจารณา มีมติเห็นชอบการขึ้นทะเบียนหอกิจปัญจงค์เป็นโบราณสถาน ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ ดังนั้น การที่อธิบดีกรมศิลปากรใช้ดุลพินิจขึ้นทะเบียน หอกิจปัญจงค์เป็นโบราณสถานโดยได้คำนึงถึงลักษณะของโบราณสถานและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย นั้น ถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจขึ้นทะเบียนโบราณสถานโดยมีข้อเท็จจริง และเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ แล้ว ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียน และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ ที่ให้ขึ้นทะเบียนหอกิจปัญจงค์ เป็นโบราณสถาน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับการกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถาน นั้น อธิบดีกรมศิลปากร มีดุลพินิจตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ในการพิจารณาและกำหนดเขตโบราณสถานได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการดูแลรักษาและควบคุมโบราณสถาน เป็นสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน อันได้แก่ พระอุโบสถ (เก่า) พระวิหาร พระเจดีย์ และหอกิจปัญจงค์หรือหอสวดมนต์ มิได้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด โดยพระอุโบสถ (เก่า) พระวิหารและพระเจดีย์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวัด ส่วนหอกิจปัญจงค์หรือหอสวดมนต์ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่าอธิบดีกรมศิลปากรได้กำหนดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเขตโบราณสถานโดยพิจารณาจากคุณค่าของความสำคัญของโบราณสถานโดยองค์รวมทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม ในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และทรงสร้าง จึงมีความสำคัญเหมาะสมที่จะกำหนดเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเพื่อคุ้มครองสภาพแวดล้อมของโบราณสถาน และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของโบราณสถานภายในวัดกับแผนผังบริเวณวัดที่วางตัวยาวตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ โดยโบราณสถานอยู่ในเขตพื้นที่พุทธาวาส ๓ แห่ง ทางด้านทิศตะวันตกของแผนผัง และอยู่ในเขตพื้นที่สังฆาวาส ๑ แห่ง ทางด้านทิศตะวันออกของแผนผัง เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่วัดในอดีต อันเป็นรูปแบบของการวางแผนผังวัด ทั้งนี้ แม้ว่าการประกาศกำหนดเขตโบราณสถานดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของผู้ฟ้องคดี ทั้งที่เป็นเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่มีได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน แต่ประกาศดังกล่าวก็มิได้ทำให้สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ภายในวัดที่อยู่ในเขตที่ดินโบราณสถานเป็นโบราณสถานไปด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถซ่อมแซม ปรับปรุง หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ซึ่งอยู่ในเขตโบราณสถานได้



เว้นแต่การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ขึ้นใหม่ในเขตโบราณสถานเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อนดำเนินการ ดังนั้น แม้การกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานจะกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีและเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีบ้าง แต่เมื่อคำนึงถึงประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือควบคุมโบราณสถานซึ่งเป็นประโยชน์ทางศิลปะประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี อันเป็นประโยชน์สาธารณะแล้ว เห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศกำหนดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา เป็นเขตโบราณสถาน ไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเกินความจำเป็นหรือเกินสมควรแต่อย่างใด การที่อธิบดีกรมศิลปากรประกาศกำหนดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา เป็นเขตโบราณสถาน เป็นการกำหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและควบคุมโบราณสถาน โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโบราณสถานที่ยื่นทะเบียนและสภาพแวดล้อมของโบราณสถานตามความเหมาะสมของโบราณสถาน ลักษณะการก่อสร้าง การจัดแผนผัง รวมทั้งภูมิทัศน์ของโบราณสถานแล้ว ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ ในส่วนที่กำหนดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา เป็นเขตโบราณสถาน จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๑/๒๕๖๒)

๓.๒ การซ่อมแซมอาคารที่ไม่ใช่โบราณสถานแต่อยู่ในเขตโบราณสถาน

อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่โบราณสถานในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ นั้น บุคคลย่อมมีสิทธิซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีฯ เว้นแต่เป็นการปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ซึ่งอธิบดีฯ มีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นได้ การที่เจ้าของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวดำเนินการเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาเหล็ก แทนของเดิมซึ่งเป็นไม้ที่ผุพังเพราะถูกปลวกกิน เปลี่ยนหลังคาสังกะสีที่ผุพังออก แล้วมุงด้วยหลังคาสังกะสีใหม่ หรือเปลี่ยนผนังภายในอาคารเป็นปูนและเสาปูนทดแทนผนังไม้และเสาไม้ที่พังลงมา ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอาคารในส่วนที่ชำรุดให้มั่นคง แข็งแรงเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยโดยปลอดภัยตามความจำเป็น และสภาพของอาคาร แม้จะไม่ใช่วัสดุเดิมก็ตาม แต่อาคารดังกล่าวยังคงรูปแบบเดิมโดยยังคงเป็นอาคาร

ห้องแถวชั้นเดียว ๔ คูหา มีลักษณะรูปร่าง ความสูง และขนาดคงเดิม หลังคามุงด้วยสังกะสี ผนังด้านนอกเป็นคอนกรีตดั้งเดิม อันเป็นการซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ให้คงสภาพเดิมตามบทนิยามของคำว่า ซ่อมแซม ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการ ปลุกสร้างอาคารภายในเขตของโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีฯ การที่อธิบดีมีคำสั่งให้เจ้าของอาคารดังกล่าวรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคาร ที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตออกจากเขตโบราณสถานและปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) เลขที่ ๒๑๘ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร จำนวน ๔ หลัง ต่อมา อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียน โบราณสถาน ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเขตท้องที่จังหวัด อุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสงขลา และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น ได้ประกาศให้โบราณสถานคูและกำแพงเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานประมาณ ๘๙๕ ไร่ เป็นโบราณสถาน ซึ่งที่ดินและอาคารของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในพื้นที่โบราณสถานดังกล่าว โดยอาคารของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นห้องแถวชั้นเดียว ๔ คูหาติดต่อกัน โครงสร้างไม้ผสมคอนกรีต โครงหลังคาเป็นไม้ หลังคามุงสังกะสี พื้นปูน ผนังภายนอกก่ออิฐ ผนังภายในที่กันระหว่างห้อง บางด้านกันด้วยอิฐบล็อก บางด้านกันด้วยไม้ ผนัง ฝ้าเพดานและประตูเป็นไม้เนื้อแข็ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าอาคารดังกล่าวมีสภาพ เสื่อมโทรมมาก จึงได้ขออนุญาตซ่อมแซมและได้รับอนุญาตจากสำนักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด ให้ซ่อมแซมอาคารได้ตามสภาพ คือ ใช้วัสดุ ขนาด รูปแบบในการก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างเดิม โดยไม่ให้ต่อเติมหรือซ่อมแซมในรูปแบบใหม่ แต่ปรากฏว่าในระหว่างการดำเนินการของผู้ฟ้องคดี โครงหลังคาของอาคารพังลงมา และชิ้นส่วนของโครงหลังคาที่ยึดติดอยู่กับเสาของตัวอาคาร ได้ร่วงเสียดังลงมา และผนังของตัวอาคารบางส่วนพังลงมาด้วย ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้ตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารและกำลังดำเนินการสร้างใหม่ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้ให้การอนุญาตไว้ เป็นกรณีผิดเงื่อนไขตามกฎหมาย จึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างใหม่ทันที หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยและขอให้สำนักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการต่อให้เสร็จโดยเร็ว



ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า สำนักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด ได้ตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารในเขตโบราณสถานโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีจึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โบราณสถานและกำแพงเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานประมาณ ๘๘๕ ไร่ เป็นโบราณสถาน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ กำหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถานโดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถาน จึงถือได้ว่าที่ดินตามประกาศดังกล่าวรวมถึงที่ดินตาม น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดีเป็นโบราณสถานด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการใด ๆ ภายในที่ดินดังกล่าว จึงต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๗ ทวิ^{๑๗} และ มาตรา ๑๐^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว บุคคลใดจะซ่อมแซมอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่เป็นโบราณสถานหรือปลูกสร้างอาคารภายในเขตโบราณสถานไม่ได้ เว้นแต่จะเป็น

^{๑๗} พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๗ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี

ในกรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง

ผู้ใดขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารตามคำสั่งอธิบดี มีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน และให้อธิบดีดำเนินการรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นได้ โดยเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้ปลูกสร้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าเสียหายแก่ผู้รื้อถอนไม่ว่าด้วยประการใดทั้งสิ้น

สัมภาระที่รื้อถอนถ้าเจ้าของไม่ขนย้ายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันรื้อถอนเสร็จ ให้อธิบดีจัดการขายทอดตลาดสัมภาระนั้น เงินที่ได้จากการขายเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและการขายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนให้เจ้าของสัมภาระนั้น

^{๑๘} พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แกะไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และถ้าหนังสืออนุญาตนั้นกำหนดเงื่อนไขไว้ประการใดก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย



การกระทำตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดี แต่ถ้าเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งไม่ใช่โบราณสถานในเขตของโบราณสถานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศขึ้นทะเบียนนั้น บุคคลย่อมมีสิทธิซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดี เว้นแต่เป็นการปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นได้ ดังนั้น เมื่ออาคารทั้งสี่หลังของผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างมาก่อนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ กำหนดให้บริเวณที่ดินดังกล่าวเป็นโบราณสถานและกำหนดกำแพงเมืองร้อยเอ็ด แต่โดยที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าอาคารดังกล่าวไม่ได้เป็นโบราณสถานหรือส่วนหนึ่งของโบราณสถาน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิซ่อมแซมอาคารนั้นโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดี หรือจากสำนักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด และในการซ่อมแซมเพื่อให้อาคารนั้นคงสภาพเดิมอาจใช้วัสดุอื่นซึ่งต่างไปจากเดิมก็ได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องใช้วัสดุเดิม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังต่อไปได้ว่าอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่หลังเป็นอาคารห้องแถวไม้ชั้นเดียว พื้นปูน ผนังก่ออิฐฉาบปูนและประตูเป็นไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงด้วยสังกะสี ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีสภาพทรุดโทรมมาก โครงหลังคาชำรุด และหลังคาสังกะสีผุพังและรั่วหลายจุด แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้จ้างช่างผู้รับเหมาให้รื้อถอนอาคารออกทั้งหมด แต่ให้ทำการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดโดยรื้อถอนส่วนที่เป็นฉาบปูน หลังคาออกก่อนและพบว่ามีปลวกอยู่บนฉาบปูนหลังคาและโครงสร้างของหลังคาตลอดแนว ทั้งสี่ห้องเป็นจำนวนมาก โครงสร้างของหลังคาบางส่วนได้หักและทรุดลงมา จากการประเมินเบื้องต้นแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหากให้ผู้ใดขึ้นไปบนหลังคาเพื่อรื้อสังกะสีและโครงสร้างหลังคาลงมา จะเกิดอันตรายได้ จึงรื้อถอนโดยวิธีการใช้ไม้กระทุ้งเอาแผ่นสังกะสีและโครงหลังคาออกทีละส่วน แต่เนื่องจากตัวอาคารมีสภาพเก่าและชำรุด ทำให้โครงหลังคาซึ่งทรุดอยู่ก่อนแล้วพังลงมาและชิ้นส่วนของโครงสร้างหลังคาที่ยึดติดอยู่กับเสาของตัวอาคารได้รั้งเอาเสาอาคารหักลงมา เป็นเหตุให้ผนังของตัวอาคารบางส่วนพังลงมาด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงรื้อถอนส่วนที่พังลงมาแต่ไม่ได้รื้อถอนโครงสร้างทั้งหมด และทำการซ่อมแซมตามรูปแบบเดิม อยู่บนพื้นฐานโครงสร้างเดิม โดยเปลี่ยนโครงหลังคาจากไม้เป็นเหล็ก ภายในอาคารใช้เสาปูนและผนังปูนทดแทนเสาไม้และผนังไม้ที่พังลงมา เปลี่ยนหลังคาสังกะสีที่ผุพังเป็นหลังคาสังกะสีใหม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งในส่วนของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสภาพของอาคาร ประกอบกับเจตนาของผู้ฟ้องคดีแล้วจะเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารทั้งสี่หลังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาเหล็กแทนของเดิมซึ่งเป็นไม้ที่ผุพัง เพราะถูกปลวกกิน เปลี่ยนหลังคาสังกะสีที่ผุพังออกแล้วมุงด้วยหลังคาสังกะสีใหม่ หรือเปลี่ยนผนังภายในอาคารเป็นปูนและเสาปูนทดแทนผนังไม้และเสาไม้ที่พังลงมา ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอาคารในส่วนที่ชำรุดให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยโดยปลอดภัยตามความจำเป็น



และสภาพของอาคาร แม้จะไม่ใช้วัสดุเดิมก็ตาม แต่อาคารดังกล่าวยังคงรูปแบบเดิมโดยยังคงเป็นอาคารห้องแถวชั้นเดียว ๔ คูหา มีลักษณะรูปร่าง ความสูง และขนาดคงเดิม หลังคามุงด้วยสังกะสี ผนังด้านนอกเป็นคอนกรีตดั้งเดิม อันเป็นการซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม ตามบทนิยามของคำว่า ซ่อมแซม ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการปลูกสร้างอาคารภายในเขตของโบราณสถาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคารได้ตาม มาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร หรือส่วนแห่งอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตออกจากเขตโบราณสถานและกำแพงเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอาคารในเขตโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตออกจากเขตโบราณสถานและกำแพงเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่โบราณสถานประมาณ ๘๘๕ ไร่ และปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๙/๒๕๖๒)

^{๑๙} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

๑๙๙

“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม

๑๙๙

๑๙๙

๑๙๙

คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑.๑.๑ กรณีคนต่างด้าวขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีเจตนารมณ์ที่จะให้สิทธิแก่ประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ และเพื่อที่จะปกป้องรักษาประโยชน์ของตนได้ด้วย กรณีต่างจากคนต่างด้าวซึ่งไม่อาจใช้สิทธิทางการเมืองหรือเสรีภาพบางประการได้เช่นเดียวกับคนไทย ดังนั้น พระราชบัญญัตินี้จึงไม่ได้บัญญัติให้สิทธิแก่คนต่างด้าวในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการได้เท่าเทียมกับคนไทย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่รัฐบาลเห็นสมควรที่จะให้สิทธิแก่คนต่างด้าวในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการเช่นเดียวกับคนไทย เช่น ในกรณีที่ประเทศของคนต่างด้าวมีกฎหมายหรือมีสนธิสัญญากับประเทศไทย ให้สิทธิแก่คนไทยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการเช่นเดียวกับประชาชนของประเทศนั้น มาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ก็เปิดโอกาสให้กระทำโดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและขอบเขตของการใช้สิทธิดังกล่าวของคนต่างด้าว ดังนั้น ตราบใดที่ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าว คนต่างด้าวจึงไม่มีสิทธิที่จะขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศฝรั่งเศสได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอตรวจสอบและรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสูตรเครื่องสำอางที่บริษัท ร. และบริษัท ธ. นำมาจดแจ้งไว้ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้สูตรดังกล่าว และไม่ได้แต่งตั้งให้บริษัททั้งสองข้างต้นเป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับสูตรเครื่องสำอางที่พิพาทเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ที่สำคัญของผู้แจ้ง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รับรองไว้ จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒เปิดเผยสูตรเครื่องสำอางที่พิพาทแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ แล้วเห็นได้ว่า พระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่จะให้สิทธิแก่ประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ และเพื่อที่จะปกป้องรักษาประโยชน์ของตนได้ด้วย กรณีต่างจากคนต่างด้าวซึ่งไม่อาจจะใช้สิทธิทางการเมืองหรือเสรีภาพบางประการได้เช่นเดียวกับคนไทย ดังนั้น พระราชบัญญัตินี้จึงไม่ได้บัญญัติให้สิทธิแก่คนต่างด้าวในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการได้เท่าเทียมกับคนไทย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่รัฐบาลเห็นสมควรที่จะให้สิทธิแก่คนต่างด้าวในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการเช่นเดียวกับคนไทย เช่น ในกรณีที่ประเทศของคนต่างด้าวนั้นมีกฎหมายหรือมีสนธิสัญญากับประเทศไทย ให้สิทธิแก่คนไทยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการเช่นเดียวกับประชาชนของประเทศนั้น มาตรา ๙ วรรคสี่^๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ก็เปิดโอกาสให้กระทำได้โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและขอบเขตของการใช้สิทธิดังกล่าวของคนต่างด้าว เว้นแต่ในส่วนข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอันได้แก่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจกระทบถึงสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้จึงให้ความคุ้มครองแก่คนต่างด้าวที่เป็นบุคคลธรรมดาด้วย หากบุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

^๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๙

ฯลฯ

ฯลฯ

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตราสี่นี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง



เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส จึงเป็นคนต่างด้าวตามคำนิยามในมาตรา ๔^๒ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ และการที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอตรวจสอบและรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่บริษัท ร. และบริษัท ธ. นำมาจดแจ้งแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๑^๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะขอข้อมูลข่าวสารตามบทบัญญัติข้างต้นได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๗/๒๕๖๒)

^{๒-๓} พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ชลช

ชลช

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ

(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว

(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว

(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว

นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว

มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ และคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบอบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้ หรือจะจัดทำสำเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้านายกรัฐมนตรีเห็นว่ากรณีที่มีขออนุญาตใช้การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่ทำขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว

ให้นำความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้โดยอนุโลม



๑.๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ

การยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารเป็นการใช้สิทธิของประชาชนเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ตนมีสิทธิจะรับทราบ ไม่ใช่การขออนุญาตหรือขอความยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ก่อนกระทำการตามบทนิยามของคำว่า การอนุญาตตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผู้อนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และไม่จัดส่งสำเนาคู่มือดังกล่าวให้แก่ผู้ขอ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอสำเนาคู่มือสำหรับประชาชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งต้องจัดทำขึ้นตามมาตรา ๗ ประกอบกับมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอสำเนาเอกสาร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วได้ส่งหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไปให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เป็นการละเว้นไม่จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ และให้ส่งสำเนาคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทนิยามของคำว่า “อนุญาต” และ “กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต” ตามที่บัญญัติในมาตรา ๔^๔ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ แล้ว จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวมุ่งหมายใช้บังคับแก่การดำเนินการหรือการประกอบกิจการของประชาชนที่ไม่สามารถดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ทันที แต่จะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ก่อน จึงจะดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ ในขณะที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรับรองสิทธิของประชาชนในการที่จะได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มาตรา ๕๘^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติไว้ พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายที่รับรองสิทธิของประชาชนและกำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนผู้ยื่นคำขอ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารจึงเป็นการใช้สิทธิของประชาชนเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ตนมีสิทธิจะรับทราบ ไม่ใช่การขออนุญาตหรือขอความยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนกระทำการตามบทนิยามของคำว่า การอนุญาตตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ ที่ผู้อนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗^๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จัดทำคู่มือ

^๔ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทำการใดที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทำการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตรด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต” หมายความว่า บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติกำหนดให้การดำเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

^๖ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต



สำหรับประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ และไม่จัดส่งสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๑๓/๒๕๖๒)

๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้

คู่มือสำหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สำเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสำเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนด้วย

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กำหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว

เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด



บทที่ ๒๘

คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

๑. ภาษีอากร

๑.๑ ภาษีเงินได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ค่าธรรมเนียม

๒.๑. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้บังคับจำนองเพื่อนำที่ดินมีโฉนดซึ่งมีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อที่ดินดังกล่าวมิได้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์หรือแบ่งแยกการครอบครองเป็นสัดส่วน ส่วนของลูกหนี้ตามคำพิพากษาย่อมครอบคลุมไปเหนือที่ดินที่มีอยู่ในโฉนดที่ดิน



ที่พิพาททั้งหมดไม่อาจแบ่งแยกเป็นส่วน ๆ ได้ว่า ที่ดินส่วนใดเป็นของผู้ฟ้องคดี และที่ดินส่วนใดเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจนกว่าจะแบ่งแยกกันแล้ว ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินที่พิพาทจึงเป็นการยึดที่ดินที่พิพาททั้งแปลง และเมื่อสำนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดที่ดินที่พิพาท โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อ ที่ดินที่พิพาทจากการขายทอดตลาดดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทที่ได้จากการขายทอดตลาดทั้งแปลง แม้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะใช้ราคาที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีส่วนในที่ดินอยู่ด้วยก็หนึ่ง อันเป็นการแบ่งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมตามข้อ ๗๘ และข้อ ๗๙ ของระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่ในการขอจดทะเบียนรับจำนองและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีถือเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่งและมาตรา ๑๐๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับ ข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งแปลง ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายตามคำสั่งศาลโดยคำนวณราคาจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินทั้งแปลง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีและนาย บ. ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๔๒ ตำบลเมืองยาง อำเภอเขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนาย บ. นำโฉนดที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนของตนจดทะเบียนจำนองไว้กับธนาคาร ก. ต่อมา นาย บ. ถูกฟ้องบังคับจำนองเป็นจำเลยในคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ และศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคำพิพากษาให้บังคับจำนองเพื่อนำที่ดินแปลงดังกล่าวออกขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา แต่เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่านาย บ. และผู้ฟ้องคดีครอบครองที่ดินส่วนใด เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงบังคับยึดที่ดินทั้งแปลงออกขายทอดตลาด โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดในราคา ๔๒๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมกับนาย บ. มีสิทธิหักส่วนได้ใช้แทนราคาที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงชำระค่าที่ดินเพียง ๒๑๐,๐๐๐ บาท และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเขียงดาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จดทะเบียนรับจำนองแล้วโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนของนาย บ. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีนำหนังสือฉบับดังกล่าว และประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้จดทะเบียนรับจำนองแล้วโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนของนาย บ. ให้แก่



ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สอบสวนข้อเท็จจริงและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า หนังสือสำนักงานบังคับคดีดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนว่า เป็นการขายทอดตลาดที่ดินทั้งแปลง หรือขายเฉพาะส่วน และผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาด คือ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม แต่ไม่ได้เป็นลูกหนี้หรือจำเลยในคดี จึงเป็นปัญหาในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นการโอนเฉพาะส่วนของนาย บ. และขอชำระค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเพียงเฉพาะส่วนเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือ ขอรื้อข้อเท็จจริงจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมา สำนักงานบังคับคดีจังหวัด เชียงใหม่มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าว ทั้งแปลง เนื่องจากไม่อาจแบ่งแยกได้ว่านาย บ. ถือกรรมสิทธิ์ส่วนใด จึงประกาศขายทอดตลาด ที่ดินที่พิพาททั้งแปลง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียนระงับการจำนองแล้วโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินทั้งแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าภาษีต่าง ๆ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลรัษฎากรจากผู้ซื้อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงดำเนินการ จดทะเบียนระงับการจำนองและขายตามคำสั่งศาล โดยถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งแปลง เทียบเคียงแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน กรณีขายทอดตลาดทรัพย์ซึ่งมีชื่อลูกหนี้ ตามคำพิพากษาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นผู้ซื้อทรัพย์ได้เอง และประเมินราคาทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและจัดเก็บภาษีเงินได้ทั้งปวง และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๔๙ ทวิ ของประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ฟ้องคดียินยอมชำระค่าธรรมเนียมและภาษีตามที่เจ้าพนักงานที่ดิน เรียกเก็บ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอคืนค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่าง ๆ เฉพาะส่วนที่เกิน โดยอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าวอยู่ครั้งหนึ่งแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ค่าขอคืนเงินดังกล่าวแล้วเห็นว่า เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าว ตามหนังสือแจ้งของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ให้โอนกรรมสิทธิ์ทั้งแปลง จึงต้องประเมิน ราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีเงินได้ทั้งแปลงโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมและภาษีดังกล่าวได้ตามคำขอได้ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินที่พิพาท



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๔๒ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อผู้ฟ้องคดีและนาย บ. ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน โดยไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่า นาย บ. และผู้ฟ้องคดีครอบครองที่ดินส่วนใด เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงบังคับยึดที่ดินทั้งแปลง ออกขายทอดตลาด ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาด ในราคา ๔๒๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนาย บ. มีสิทธิหักส่วนได้ใช้แทนราคาที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงชำระค่าที่ดินเพียง ๒๑๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีนำประกาศขายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ และโฉนดที่ดินดังกล่าวยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้ จดทะเบียนรับจำนองและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียน ให้ในประเภทรับจำนอง (ศาลขายบังคับจำนอง) และขายตามคำสั่งศาล และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายตามคำสั่งศาล โดยคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนดไว้จากราคาที่ดินทั้งแปลง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ยึดทรัพย์ โฉนดที่ดินที่พิพาท ซึ่งมีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนาย บ. ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ของศาล โดยยังมีได้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์หรือแบ่งแยกการครอบครองเป็นสัดส่วน ผู้ฟ้องคดี ในฐานะเจ้าของรวมหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมจะร้องขอทรัพย์ คือ ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดหรือ ถอนการยึดไม่ได้ เพราะส่วนของนาย บ. ลูกหนี้ตามคำพิพากษายอมครอบไปเหนือที่ดินที่มีอยู่ ในโฉนดที่ดินที่พิพาททั้งหมด ไม่อาจแบ่งแยกเป็นส่วน ๆ ได้ว่า ที่ดินส่วนไหนเป็นของผู้ฟ้องคดี หรือนาย บ. ลูกหนี้ตามคำพิพากษาจนกว่าจะแบ่งแยกกันแล้ว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และเป็นเจ้าของรวมในโฉนดที่ดินที่พิพาทจึงไม่อาจร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ได้ตามมาตรา ๒๘๘^๑

^๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๒๘๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๕๕ ถ้าบุคคลใดกล่าวอ้างว่าจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ ก่อนที่ได้เอาทรัพย์สินเช่นนั้นออกขายทอดตลาด หรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น บุคคลนั้นอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้ปล่อยทรัพย์สินเช่นนั้น ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้กล่าวอ้างนั้นนำส่งสำเนา คำร้องขอแก่โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา และจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาและเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยลำดับ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับคำร้องขอเช่นนั้นให้จัดการขายทอดตลาด หรือจำหน่ายทรัพย์สินที่พิพาทนั้นไว้ในระหว่าง รอคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาล ดังที่บัญญัติไว้ต่อไป

เมื่อได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลแล้ว ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเหมือนอย่างคดีธรรมดา เว้นแต่

(๑) เมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนวันกำหนดชี้สองสถานหรือ ก่อนวันสืบพยาน หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องขอเช่นนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า ศาลมีอำนาจที่จะ มีคำสั่งให้ผู้กล่าวอ้างวางเงินต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลจะกำหนดไว้ในคำสั่งตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร เพื่อเป็นหลักประกัน การชำระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสำหรับความเสียหายที่อาจได้รับ เนื่องจากเหตุเนื่องมาจากการบังคับคดี อันเกิดแต่การยื่นคำร้องขอเช่นนั้น ถ้าผู้กล่าวอ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ



แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น การยึดทรัพย์โฉนดที่ดินพิพาทของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงเป็นการยึดทรัพย์ทั้งแปลง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทได้จากการขายทอดตลาดทั้งแปลง อยู่ในหลักเกณฑ์ต้องชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง^๒ และมาตรา ๑๐๔^๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๒ (๗) (ก)^๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งแปลง แม้ว่ากระบวนการขั้นตอนการขายทอดตลาดในชั้นการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดเชียงใหม่ นั้นผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่อาจร้องขอให้ปล่อยทรัพย์หรือมีการขอคืนส่วนทรัพย์คืนไว้ก็ตาม แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม การบังคับคดีดังกล่าวจึงไม่อาจกระทบกับสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่มีอยู่แต่เดิมที่จะร้องคืนส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามสิทธิที่ดินมีในที่ดินที่ถูกขายทอดตลาดทั้งแปลงตามมาตรา ๒๘๗^๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

(๒) ถ้าทรัพย์สินที่พิพาทนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์และมีพยานหลักฐานเบื้องต้น แสดงว่าคำร้องขอนั้นไม่มีเหตุอันควรฟังหรือถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เก็บไว้นานไม่ได้ ศาลมีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินเช่นนั้นโดยไม่ชักช้า

คำสั่งของศาลตามวรรคสอง (๑) และ (๒) ให้เป็นที่สิ้นสุด

^{๒-๓} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๑๐๓ ในการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม หรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๔ ในการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๕ เบื้อง

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยคำนวณตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริง

^๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีทุนทรัพย์เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนดร้อยละ ๒

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๒๘๗ ภายใต้งบบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๒๘๘ และ ๒๘๙ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอื่น ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย



ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น และการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่หักส่วนของราคาขายที่ดินนั้น การหักส่วนดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ราคาที่ดินแทนเงินดังกล่าวให้กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนในที่ดินอยู่ด้วยกึ่งหนึ่ง และเป็นการแบ่งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมตามข้อ ๗๘^๖ และข้อ ๗๙^๗ ของระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีนำหนังสือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่มายื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ดำเนินการตามที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่แจ้งมา จึงถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งแปลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑^๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงต้องดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคู่กรณีตามคำขอดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายตามคำสั่งศาล อันเป็นการคำนวณราคาจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินทั้งแปลง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐^๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๙/๒๕๖๒)

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน นั้น จะต้องพิจารณาว่าสภาพของอาคารที่แท้จริงและการใช้ประโยชน์ มิใช่จะพิจารณาจากการจดทะเบียนจำนองว่าเป็นอาคารประเภทใดหรือการแจ้งตามประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าอาคารพิพาทดังกล่าวเป็นเพียงอาคารสำนักงานชั่วคราวเท่านั้น ไม่มีองค์ประกอบใด

^{๖-๗} ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๗๘ การขายที่ดินที่มีชื่อผู้อื่นนอกจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยในหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีหักเงินส่วนได้ของผู้อื่นไว้เพื่อจ่ายแก่ผู้ควรจะได้รับต่อไป

ข้อ ๗๙ ผู้ซื้อที่ดินซึ่งจะขอหักส่วนได้ใช้แทนราคาซื้อได้ คือ

(๑) ผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินร่วมกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือผู้มีส่วนได้จากกองมรดกตามคำพิพากษาในคดีนั้นด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๗๑ ให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขานั้น

^๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



ที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นอาคารที่ทำการประกอบธุรกิจประเภทใด และต่อมามีสภาพการใช้เป็นที่อยู่อาศัย จึงเห็นได้ว่าอาคารพิพาทดังกล่าวมิใช่อาคารสำนักงานตามความหมายของข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่ออาคารพิพาทดังกล่าวเป็นอาคารที่อยู่อาศัย การที่จะขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมอาคารพิพาท จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับสิทธิในการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามข้อ ๒ (๗) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ ๐.๐๑ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ในอัตราร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่จากการขายทอดตลาดตามประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เมื่อผู้ฟ้องคดีชำระราคาทรัพย์แล้ว สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีได้ออกหนังสือเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปรากฏว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๓๗๗๗ และเลขที่ ๑๗๓๗๗๘ ตามประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดี ระบุว่า มีสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารสำนักงานชั้นเดียว ขนาดความกว้างประมาณ ๘ เมตร ยาวประมาณ ๑๐ เมตร ปลูกครอบมอยู่ระหว่างที่ดินทั้งสองแปลง ระหว่างนั้นได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กำหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ว่าอาคารสำนักงานนั้นต้องเป็นอาคารหรืออาคารพร้อมที่ดิน



ที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือไปรับแจ้งการก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า อาคารที่พิพาทที่ปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวเป็นอาคารที่ไม่มีใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมอาคารที่พิพาทจากผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๒ จากราคาประเมินทุนทรัพย์ จำนวนเงิน ๘,๕๕๔,๕๖๐ บาท คิดเป็นเงินค่าธรรมเนียมจำนวน ๑๗๑,๐๙๑.๒๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย เนื่องจากอาคารที่พิพาทเป็นอาคารสำหรับที่อยู่อาศัย มิใช่อาคารสำนักงานตามที่ปรากฏในประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยข้างต้น เป็นเงินจำนวน ๘๕๕.๔๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้คืนค่าเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดินและอาคารที่พิพาทร่วมกับผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า อาคารที่พิพาทมีสภาพอาคารเป็นอย่างไร ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า อาคารที่พิพาทเป็นอาคารสำนักงานที่ไม่มีใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารที่พิพาทในอัตราร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ นั้น เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทำให้ได้รับความเสียหายต้องชำระค่าธรรมเนียมสูงเกินกว่าความเป็นจริง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีได้มีประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวม ๑๕ แปลง โดยแปลงที่ ๖ และ ๗ มีอาคารปลูกครอบระหว่างที่ดินทั้งสองแปลง ซึ่งระบุในประกาศว่า “อาคารสำนักงานชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐถือปูนฉาบเรียบ ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาดกว้าง x ยาว ประมาณ ๘ x ๑๐ เมตร ไม่ปรากฏเลขทะเบียน” ซึ่งผู้ฟ้องคดีซื้อทรัพย์ดังกล่าวจากการขายทอดตลาด และได้ไปตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ในอาคารพิพาทพบว่า มีนาง ส. อาศัยอยู่และเปิดเป็นร้านขายของชำ ต่อมาเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้ไปตรวจสอบอาคารพิพาทดังกล่าว พบว่า อาคารพิพาทที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาด นั้น มีสภาพเป็นอาคารสำนักงานกึ่งที่อยู่อาศัย จึงเห็นว่าการจะพิจารณาว่าอาคารพิพาทเป็นอาคารประเภทใด

